

Allgemeine Bedingungen

für die Benutzung des Gottlieb-Daimler- Stadions auf dem Cannstatter Wasen Vom 25. März 1952¹⁾

Die Verwaltungsabteilung des Gemeinderats hat am 25. März 1952 folgende Allgemeine Bestimmungen für die Benutzung des Gottlieb-Daimler-Stadions auf dem Cannstatter Wasen beschlossen:

§ 1

Begründung des Vertragsverhältnisses

(1) Das Stadion auf dem Cannstatter Wasen oder Teile des Stadions werden nach folgenden Bestimmungen zur Benutzung überlassen. In den Fällen des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ist der Vertrag schriftlich abzuschließen.

(2) Amateurveranstaltungen haben gegenüber den Berufsveranstaltungen den Vorzug.

(3) Für die Benutzer im Sinne des § 4 Abs. 1 bis 5 gelten die Bestimmungen über Veranstalter sinngemäß.

§ 2

Zustand des Vertragsgegenstands

(1) Der Vertragsgegenstand wird in dem bestehenden, dem Veranstalter bekannten Zustand überlassen. Er gilt als ordnungsgemäß übergeben, wenn nicht der Veranstalter Mängel unverzüglich schriftlich geltend macht. Die Stadt ist nicht verpflichtet, Änderungen an dem Vertragsgegenstand vorzunehmen.

(2) Zum Vertragsgegenstand gehören, soweit nichts Gegenteiliges vereinbart wird, das für die jeweilige Veranstaltung notwendige Zubehör und Gerät.

§ 3

Benutzung des Vertragsgegenstands

Der Vertragsgegenstand darf nur zu dem vereinbarten Zweck benutzt und an Dritte nur mit Genehmigung der Stadt überlassen werden.

¹⁾ Zuletzt geändert am 25. Oktober 2001

§ 4 Entgelt

(1) Das Entgelt wird nach folgenden Gesichtspunkten festgesetzt:

1. Die Miete für das Gottlieb-Daimler-Stadion bei Fußballveranstaltungen des VfB-Stuttgart und der Stuttgarter Kickers beträgt ab der Fußballsaison 1993/1994 7,5% der Netto-Zuschauereinnahmen/Veranstaltung.

Bei allen anderen Veranstaltungen wird das Sportamt ermächtigt, mit den jeweiligen Veranstaltern marktübliche Sonderregelungen zu treffen.¹⁾

2. Tennisveranstaltungen²⁾ :

3. Rollschuhveranstaltungen:

Das Entgelt für die einmalige Benutzung der Rollschuhbahn zu Rollschuhveranstaltungen aller Art beträgt 5 % der Bruttoeinnahme, mindestens jedoch 13 €.

4. Benutzung der Tennisplätze²⁾:

(2) Bei Amateurveranstaltungen aller Art, bei deren Eintrittsgeld nicht gefordert wird, und bei Jugendveranstaltungen wird das Entgelt für die einmalige Benutzung des Stadions, der Rollschuhbahn und der Tennisplätze besonders festgesetzt.²⁾

(3) Fällt eine Veranstaltung aus und wird sie nicht spätestens 8 Tage vor dem in der Anmeldung vorgesehenen Zeitpunkt abgemeldet, so kann die Hälfte des Mindestentgelts gefordert werden.

(4) Die Kosten für den Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte für die Reinigung nach Veranstaltungen werden dem Veranstalter in Rechnung gestellt. Sie sind sofort nach der Rechnungsstellung zur Zahlung fällig.

1) Zuletzt geändert am 17. Juni 1993

2) Die Tennisanlage Cannstatter Wasen wurde mit Beschluss des Gemeinderats vom 20. Dezember 2001 ab der Saison 2002 stillgelegt.

§ 5 Stadiongroschen¹⁾

Zur Sicherung der zusätzlichen Einnahmen zur teilweisen Finanzierung der Modernisierung des Gottlieb-Daimler-Stadions wird bei allen Fußballveranstaltungen des VfB-Stuttgart und der Stuttgarter Kickers ab 1. August 1993 bis auf weiteres ein Stadiongroschen in folgender Höhe (je Eintrittskarte/Spiel) erhoben:

Haupt-/Gegentribüne	1,02 €
Kurvensitzplätze	0,77 €
Stehplätze	0,51 €

Ein Stadiongroschen ist, soweit durchsetzbar, auch bei allen übrigen Veranstaltungen gegen Entgelt zu erheben. Das Sportamt wird in diesen Fällen ermächtigt, über die Erhebung des Stadiongroschens zu entscheiden.

§ 6 Eintrittskarten

(1) Die Eintrittskarten für die in § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 genannten Veranstaltungen werden durch die Stadt auf Kosten des Veranstalters beschafft. Ausnahmen können zugelassen werden.

(2) Von den nach Abs. 1 für die Veranstaltung bereitgestellten Karten behält die Stadt ohne Einschränkung zurück

- 42 Ehrenkarten im Block G der Haupttribüne
- 20 Dienstkarten im Block F und H der Haupttribüne
- 30 Stehplatz-Freikarten für auswärtige Pressefotografen, Pressebericht-erstatte u. a.
- 120 Stehplatz-Freikarten mit dem Stempel "Tribüne" für Schiedsrichter bei allen Fußballspielen.

(3) Der Veranstalter erhält 123 Ehrenkarten im Block G der Haupttribüne und 250 Stehplatz-Freikarten für Jugendliche, ferner 30 Teilnehmerkarten im Block A und B der Vortribüne.

(4) Ein über Abs. 3 hinausgehender Bedarf an Ehrenkarten, Teilnehmer- und Freikarten ist vor der Kartenausgabe beim Sportamt anzumelden. Diese Karten werden vom Sportamt durch den Stempel "Ehrenkarte", "Teilnehmerkarte" oder "Freikarte" gekennzeichnet. Sie bleiben bei der Berechnung des vom Veranstalter zu zahlenden Entgelts unberücksichtigt.

¹⁾ Zuletzt geändert am 17. Juni 1993.

(5) Für Schwerbeschädigte ist eine angemessene Zahl Sitzplätze zu halben Preisen zur Verfügung zu stellen. Außerdem erhalten Schwerbeschädigte gegen Vorzeigen ihres Ausweises Stehplatzkarten zu den Preisen für Schülerkarten.

§ 7

Abrechnung und Bezahlung des Entgelts

Das Entgelt wird im Anschluss an die Veranstaltung durch das Sportamt festgestellt. Die erforderlichen Unterlagen sind den Bediensteten des Sportamts zur Einsicht vorzulegen. Das Entgelt ist am Tage der Abrechnung zur Zahlung fällig. Die Stadt kann eine Sicherheitsleistung verlangen.

§ 8

Kasse und Abrechnung¹⁾

Die Stadt stellt auf Rechnung des Veranstalters das notwendige Kassen- und Abrechnungspersonal für die Durchführung des Eintrittskartenverkaufs an den Tageskassen sowie die Abrechnung der Veranstaltung. Der Veranstalter kann im Einvernehmen mit der Stadt eigenes Personal einsetzen.

§ 8 a

Kontroll- und Ordnungsdienst¹⁾

Der Veranstalter stellt zur Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung auf eigene Rechnung einen Kontroll- und Ordnungsdienst. Der Veranstalter kann im Einvernehmen mit der Stadt eigenes Personal einsetzen.

§ 9

Haftung für Beschädigungen

(1) Der Veranstalter hat für die schonenden Behandlung des Vertragsgegenstands (§ 2 Abs. 2) zu sorgen. Er haftet für alle Beschädigungen und Verluste, die in und an dem Vertragsgegenstand durch die Benutzung entstehen, ohne Rücksicht darauf, ob die Beschädigung durch ihn, seine Bediensteten und Beauftragten oder Teilnehmer an der Veranstaltung oder durch die Besucher der Veranstaltung entstanden sind.

¹⁾ In der Fassung des Gemeinderatsbeschlusses vom 5. Dezember 1991 (Amtsblatt Nr. 15 vom 9. April 1992), gültig ab 1. Januar 1992.

(2) Die Veranstalter haften ferner für die durch den Auf- und Abbau von Behelfstribünen entstandenen Schäden.

(3) Vom Veranstalter nach Abs. 1 und 2 zu vertretende Schäden werden von der Stadt auf seine Kosten behoben. Die Stadt kann den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversicherung oder eine Sicherheitsleistung verlangen.

§ 10

Haftung für sonstige Schäden

(1) Die Stadt haftet nicht für etwaige bei der Durchführung der Veranstaltung entstehende Personen- und Sachschäden.

(2) Der Veranstalter hat für alle Schadensersatzansprüche einzustehen, die aus Anlass der Überlassung des Vertragsgegenstands (§ 2 Abs. 2) gegen ihn oder gegen die Stadt geltend gemacht werden. Wird die Stadt wegen eines Schadens unmittelbar in Anspruch genommen, so ist der Veranstalter verpflichtet, die Stadt von dem gegen sie geltend gemachten Anspruch einschließlich der entstehenden Prozess- und Nebenkosten in voller Höhe freizuhalten. Er hat der Stadt bei Führen des Rechtsstreits durch gewissenhafte Information Hilfe zu leisten und haftet für den Schaden, der der Stadt durch mangelhafte Erfüllung dieser Verbindlichkeit entsteht.

(3) § 9 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 11

Steuern und andere Abgaben

Für sämtliche aus Anlass der Veranstaltung zu zahlenden Abgaben, insbesondere für Vergnügungssteuern, hat der Veranstalter aufzukommen. Ihm obliegt die behördliche und steuerliche Anmeldung; Nachweise hierüber sind dem Sportamt vor Beginn der Veranstaltung vorzulegen

§ 12

Sonstige Verpflichtungen des Veranstalters

Der Veranstalter hat auf seine Kosten zu sorgen

1. für die Aufrechterhaltung der Ordnung, soweit nicht § 8 Anwendung findet,
2. für die Überwachung des Vertragsgegenstands (§ 1 Abs. 2),
3. für die Bereitstellung einer Sanitätswache, soweit erforderlich,

4. für die Bereitstellung einer Feuerwache, soweit erforderlich,
5. für die Erfüllung aller aus Anlass der Benutzung zu treffenden bau-, feuer-, sicherheits-, gesundheits- sowie ordnungsrechtlichen Vorkehrungen.

§ 13 **Bauliche Änderungen**

(1) Änderungen in und an dem Vertragsgegenstand wie die Einrichtung zusätzlicher Tribünenbauten und Sperren, das Aufstellen von Sitzgelegenheiten, die Anbringung von Tafeln, Masten, Verschlägen und dgl., ferner Aufgrabungen, besondere Ausschmückungen, Änderungen und Ergänzungen an der Beleuchtungseinrichtung sowie Änderungen an den Hochbauten und an den Tribünen sind ohne Genehmigung der Stadt nicht zulässig.

(2) Von der Stadt genehmigte Arbeiten nach Abs. 1 mit Ausnahme der Tribünenbauten werden unter der Aufsicht und nach Anweisung der von der Stadt beauftragten Bediensteten, deren Anordnungen stets Folge zu leisten ist, auf Kosten des Veranstalters ausgeführt.